Guide Pratique INCOTERMS® 2020

- Lieu de livraison
- Transmission des risques
- Opérations douanières
- Frais de logistique
- Assurance transport
- Modalités de paiement







GLOBALNEGOTIATOR
Business Publications

GUIDE PRACTIQUE DES INCOTERMS 2020

La reproduction totale ou partielle de ce livre n'est pas permise, ainsi que son traitement informatique, ni la transmission sous une forme quelconque ni par un moyen quelconque, qu'il soit électronique, mécanique, par photocopie ou par d'autres moyens ou supports, sans l'autorisation préalable et écrite des titulaires du droit d'auteur. L'infraction aux droits mentionnés peut constituer un délit contre la propriété intellectuelle.

Copyright © Global Marketing Strategies S.L., 2020

40 rue de Courcelles
75008 Paris, France

www.globalnegotiator.com
info@globalnegotiator.com

TABLE DE MATIÈRES

QU'EST-CE QUE LES INCOTERMS ? 6

Les Incoterms : outil transversal du commerce extérieur 8

Classement des Incoterms 11

Changements dans les Incoterms 2020 : généraux et spécifiques 14

Variantes des Incoterms 21

À QUELLE FIN LES-UTILISE-T-ON ? 23

Le lieu de livraison de la marchandise 23

Documents et démarches de douane 26

Transmission des risques dans le transport 28

Partage des frais de logistique entre le vendeur et l'acheteur 30

LES INCOTERMS UN PAR UN 37

EXW Á l´usine 38

FCA Franco transporteur 47

FAS Franco le long du navire 56

FOB Franco à bord 64

CPT Port payé jusqu´à 73

CFR Coût et fret 81

CIP Port payé, assurance comprise jusqu´à 90

CIF Côut, assurance et fret 100

DAP Rendu au lieu de destination 111

DPU Rendu au lieu de destination déchargé 119

DDP Rendu droits acquittés 127

DIX CLÉS POUR L'UTILISATION PROFESSIONNELLE DES INCOTERMS 136

QU'EST-CE QUE LES INCOTERMS ?

Qu'est-ce que les Incoterms ?

Les Incoterms (*INternational COmmerce TERMS* – Termes de Commerce International) sont un ensemble de onze termes publiés par la Chambre de Commerce Internationale (ICC en anglais) dont le siège est à Paris, qui définissent les conditions de livraison de la marchandise dans les opérations de vente internationale. La première édition date de 1936 et, ultérieurement, des révisions et des mises à jour successives (tous les dix ans normalement) ont été effectuées jusqu'à l'édition actuellement en vigueur qui est celle de l'année 2020 (Incoterms 2020). Cette édition sera probablement en vigueur pendant dix ans, jusqu'en 2030.

Les règles Incoterms 2020 sont contenues dans la publication ICC nº 723 FE de la Chambre de Commerce Internationale dans son édition bilingue français-anglais. Cette publication peut être acquise sur le site web de sa boutique en ligne (https://2go.iccwbo.org).

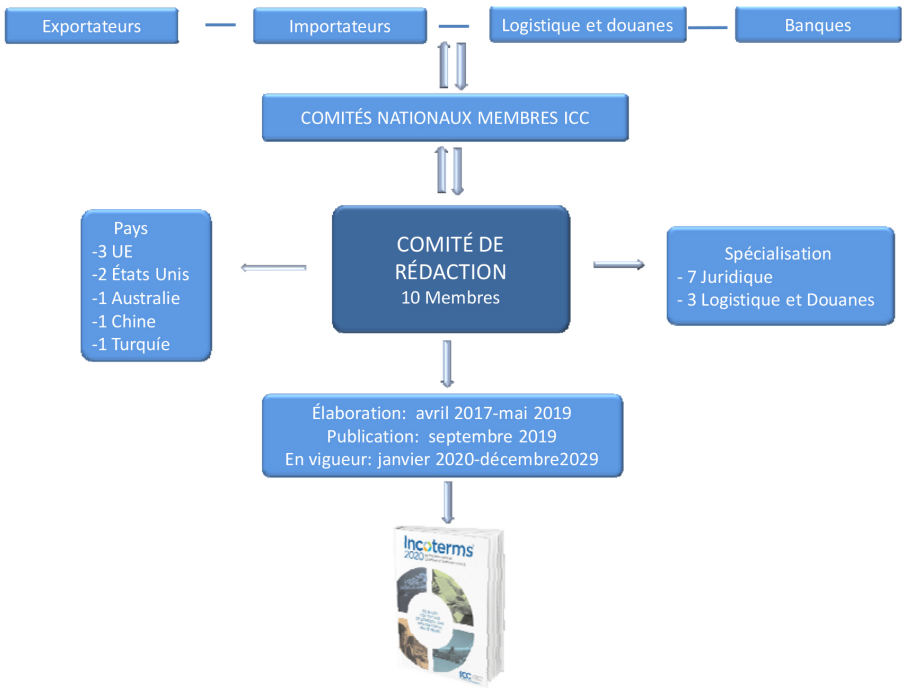
L'élaboration des Incoterms 2020 a été menée à bien par un groupe d'experts dénommé Comité de Rédaction qui comprend dix personnes. Traditionnellement, ces experts provenaient de pays de l'Union Européenne (notamment de France et du Royaume-Uni), mais cette fois-ci, l'on a inclus des experts d'autres pays tels que l'Australie, la Chine, les États-Unis et la Turquie. Bien que la plupart des experts appartiennent au monde juridique, l'on a eu recours pour l'élaboration des Incoterms 2020 à trois experts spécialisés dans la logistique et les douanes, ce qui a permis l'utilisation d'un langage plus simple (moins légal) dans la nouvelle version, et dans ce sens, plus proche de la pratique du commerce international.

Le processus d'élaboration des Incoterms 2020 a été long. Le Comité de Rédaction s'est réuni pour la première fois à Paris, en avril 2017, et a rendu la version définitive en mai 2019. Au cours de ces deux années, à travers les Comités Nationaux de l'ICC dans les différents pays, plus de 3 000 suggestions et commentaires ont été reçus qui ont aidé à enrichir le texte. La version définitive a été publiée en septembre 2019, l'année qui marque le centenaire de la Chambre de Commerce Internationale.

Les Incoterms constituent une réglementation de droit privé qui n'est pas soutenue par les législations des pays ni par une quelconque règle juridique supranationale mais qui peut être considérée comme une *Lex Mercatoria*, c'est-à-dire un ensemble de règles créé par les entreprises elles-mêmes au sein de la Chambre de Commerce Internationale afin de régler certains aspects des opérations de commerce extérieur. Cependant, les Incoterms étant une pratique commerciale largement utilisée, ils sont reconnus implicitement à l'article 9 de la Convention de Vienne de 1980 sur

la Vente Internationale de Marchandise qui indique que « les parties ont rendu tacitement applicable au contrat ou à sa formation un usage dont elles auraient dû avoir connaissance et largement connu dans le commerce international... ». La plupart des pays sont des signataires de la Convention de Vienne, l'article étant donc incorporé à leurs législations nationales et, dans ce sens, constitue une référence pour l'application des Incoterms.

Processus d'élaboration et de révision des Incoterms 2020



Les Incoterms n'ont pas force de Loi et, par conséquent, il n'est pas obligatoire de les employer dans les opérations de commerce international : leur utilisation sera conditionnée par l'acceptation des parties dans le contrat de vente. La force des Incoterms réside dans le fait qu'il s'agit de règles largement connues et utilisées par les différents acteurs du commerce extérieur (exportateurs, importateurs, transporteurs, transitaires, agents des douanes, banques et compagnies d'assurances, etc.). C'est-à-dire qu'ils sont très utiles afin que les vendeurs et les acheteurs se mettent d'accord en ce qui concerne les conditions de livraison de la marchandise et que ledit accord est conforme à des règles universellement connues.

Les Incoterms : outil transversal du commerce extérieur

L'importance des Incoterms se rapporte à l'usage que l'on en fait sur le plan international ainsi qu'à l'incidence qu'ils ont sur chacune des phases d'une vente internationale. Si une vente internationale est divisée en cinq phases (négociation, engagement, documentation, transport et assurance et fiscalité), l'on peut apprécier le grand nombre d'aspects sur lesquels les Incoterms ont une influence.

Négociation

Une opération de commerce extérieur est menée à bien au moyen d'une négociation entre le vendeur et l'acheteur qui doivent se mettre d'accord sur des aspects tels que le lieu et le délai de livraison de la marchandise, le prix ou le moyen de paiement. Tous ces aspects sont touchés par l'Incoterm convenu :

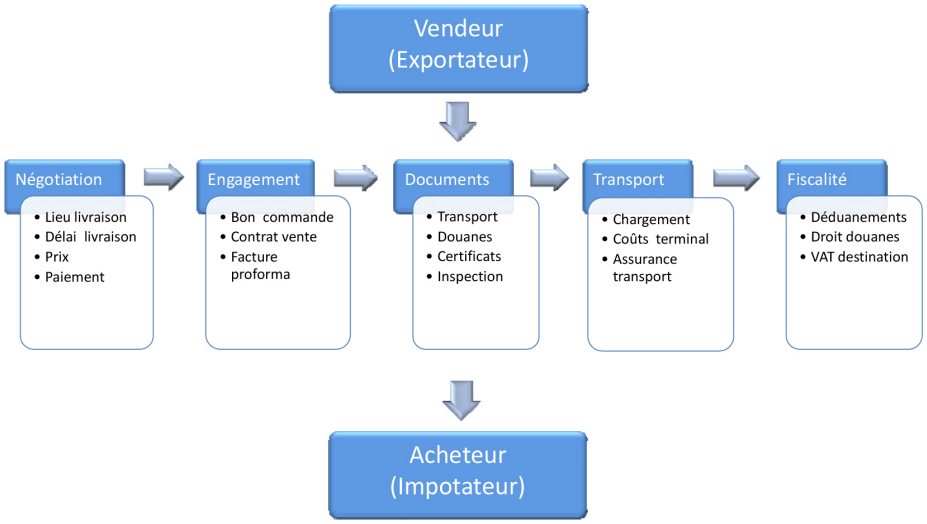
- **Lieu de livraison :** la marchandise peut être livrée dans le pays du vendeur ou dans celui de l'acheteur ou même dans un pays intermédiaire. La livraison peut être effectuée dans les installations du vendeur ou de l'acheteur, dans un terminal de transports, dans un port ou un aéroport, etc. Tout cela est réglé avec précision par les Incoterms.

- **Délai de livraison :** en fonction du lieu de livraison, le délai qui devra être établi pour livrer la marchandise sera différent. Ainsi, par exemple, si pour la vente d'une marchandise qui voyage en transport maritime vers un pays lointain l'on emploie un Incoterm avec livraison dans un port du pays de destination, le délai de livraison devra être plus grand (environ 30 jours) que si l'on utilise un Incoterm avec livraison dans un port du pays d'origine.

- **Prix :** en fonction du lieu de livraison, le prix comprendra différents coûts (transport, assurance, droits de douane) qui détermineront l'offre finale et la rendront plus ou moins concurrentielle par rapport à celle d'autres fournisseurs. Logiquement le vendeur tentera de passer tous les frais logistiques de l'opération à l'acheteur, il n'est donc pas possible de dire qu'il est « moins cher » de vendre selon un Incoterm que selon un autre.

- **Moyen de paiement :** lorsque l'on convient un moyen de paiement documentaire tel que le crédit documentaire ou la lettre de crédit, il sera préférable d'utiliser les Incoterms dans lesquels le document justifiant la livraison de la marchandise est le document de transport principal, qui est celui que normalement doit remettre le vendeur en tant que preuve de livraison de la marchandise (POD - *Proof Of Delivery*) afin de percevoir le crédit.

Les Incoterms : outil transversal du commerce extérieur



Engagement

Une fois que l'on est parvenu à un accord, il est nécessaire de documenter correctement les conditions de cet accord et pour cela, en fonction du type d'opération, l'on peut utiliser divers documents : ordres de commande, contrats de vente, factures pro forma, etc. Il est nécessaire dans tous de citer correctement les Incoterms afin d'éviter d'éventuels conflits dérivés d'un usage incorrect.

Documentation et démarches

Les opérations de commerce extérieur génèrent divers documents (commerciaux, de transport, douanes, certificats) que les parties doivent obtenir afin d'effectuer les démarches d'exportation et d'importation lors du dédouanement. Les Incoterms régulent qui (le vendeur ou l'acheteur) doit obtenir chaque document en fonction du terme choisi.

Transport et assurance

Une fois la documentation obtenue, l'étape suivante consiste à transporter la marchandise (généralement couverte par une assurance) jusqu'au lieu de destination. Dans ce phase d'une vente internationale, les Incoterms ont un rôle très significatif car ils permettent de déterminer avec précision les coûts et les responsabilités assumés par chaque partie.

- **Transport principal :** qui le souscrit ? et jusqu'où ?
- **Chargement/déchargement de la marchandise :** comment la marchandise est-elle chargée ? Chargée sur le moyen de transport qui la récupère ou préparée pour le déchargement au lieu de livraison.
- **Coûts de terminal :** qui doit payer les coûts de terminal ? Parmi ceux-ci l'on inclut les frais de traitement, de chargement, de déchargement, etc., dans des centres de transports, des ports ou des aéroports.
- **Risque dans le transport :** en quel lieu le risque dans le transport est-il transmis du vendeur à l'acheteur ?
- **Sécurité dans le transport :** qui assume la responsabilité de la conformité aux exigences de sécurité lors du transport et des dédouanements de la marchandise ?
- **Assurance transport :** qui est obligé de souscrire une assurance transport pour le parcours international de l'opération ? Dans quelles conditions ?

Fiscalité

Enfin, les opérations de commerce extérieur sont soumises à certains frais et impôts (spécialement dans le commerce avec des pays tiers) que doivent payer les parties en fonction de l'Incoterm convenu. Parmi ceux-ci les plus significatifs sont les suivants : le dédouanement, les droits de douane et la TVA.

- **Dédouanement :** aussi bien les honoraires du pays du vendeur (dédouanement d'exportation) que ceux du pays de l'acheteur (dédouanement d'importation) et dans les pays de transit de la marchandise (dédouanements de transit).
- **Droits de douane :** il s'agit d'impôts qui sont appliqués à la douane d'entrée du pays de destination. Ils sont normalement fixés comme un pourcentage de la valeur de la marchandise (droits de douane *Ad Valorem*) mais peuvent également être un montant fixe par unité (droits de douane spécifiques) ou une combinaison des deux systèmes (droits de douane mixtes).
- **TVA à la destination :** conformément à la législation fiscale des pays, l'entité imposable par la TVA et d'autres impôts indirects est l'acheteur (importateur), mais lorsque l'on utilise l'Incoterm DDP le vendeur assume tous les frais, impôts et droits qui grèvent aussi bien l'exportation que l'importation, y compris la TVA.

Aspects du commerce extérieur que les Incoterms ne règlent pas

Bien que les Incoterms règlent de nombreux aspects des opérations de commerce extérieur, il existe d'autres sur lesquels ils n'ont pas d'influence. Parmi ceux-ci : le commerce de services, la propriété de la marchandise ou le délai de paiement.

- **Commerce de services :** les Incoterms sont utilisés uniquement dans les ventes internationales de marchandises (produits tangibles) et ne s'appliquent pas au commerce de services (intangibles), car aucune livraison physique ne se produit dans cette activité et que la logistique ou le dédouanement ne sont pas nécessaires, la réglementation des Incoterms n'est donc pas applicable.

- **Propriété de la marchandise :** la transmission de la propriété de la marchandise est réglée dans le contrat de vente et est normalement effectuée contre le paiement du prix. Elle n'est donc pas influencée par les Incoterms. Dans le texte des Incoterms 2020 l'on n'utilise jamais l'expression « transmettre la propriété de la marchandise ». Lorsque sont définies les obligations de livraison de la marchandise par le vendeur, l'on utilise des expressions telles que « fournir la marchandise » ou « la mettre à la disposition de... ». Parmi les obligations de l'acheteur l'on mentionne explicitement qu'il « doit payer le prix conformément aux dispositions du contrat de vente ».

- **Délai de paiement :** le délai de paiement est également établi dans le contrat de vente et peut consister en un paiement en avance (avant la livraison), paiement comptant (coïncidant avec la livraison) ou paiement à crédit (après la livraison). Dans ce sens, il n'est pas atteint non plus par l'Incoterm convenu.

Outre ces trois aspects, les Incoterms ne s'occupent pas non plus d'autres questions telles que : la spécification des marchandises, les garanties et indemnités, les retards et autres infractions, les droits de propriété intellectuelle, les causes de résiliation du contrat, etc., qui devront être résolues à travers ce qui est convenu dans le contrat de vente international et conformément à la Loi à laquelle ledit contrat est soumis.

Classement des Incoterms 2020

Les Incoterms peuvent être classés selon trois critères qui ont tous trait au transport : type de transport utilisé, paiement du transport principal et transmission du risque dans le transport. Dans le classement des Incoterms 2020 le critère principal est celui du type de transport utilisé.

Type de transport utilisé (Incoterms multimodaux et maritimes)

Tout d'abord, l'utilisation des Incoterms dépend tu type de transport utilisé. Dans la version des Incoterms 2020 il existe sept Incoterms qui peuvent être utilisés avec tout type de transport (terrestre, aérien ou maritime) ou avec plusieurs en même temps (multimodal) : il s'agit des Incoterms dits multimodaux. Par contre, il existe quatre Incoterms que l'on ne peut utiliser qu'avec des transports maritimes et par voies navigables intérieures (canaux, rivières, lacs).

- Incoterms pour tout type de transport et transport multimodal : EXW, FCA, CPT, CIP, DAP, DPU et DDP.

- Incoterms exclusivement pour transport maritime ou par voies navigables intérieures : FAS, FOB, CFR et CIF.

Paiement du transport principal (vendeur ou acheteur)

Le deuxième critère de classement est le paiement du transport principal, c'est-`d-aire le transport international entre le pays d'origine et celui de destination. L'on établit une différence entre les Incoterms dans lesquels le paiement du transport principal est effectué par l'acheteur (importateur) et ceux dans lesquels il est effectué par le vendeur (exportateur).

- Incoterms avec paiement du transport principal à la charge de l'acheteur : EXW, FCA, FAS et FOB.

- Incoterms avec paiement du transport principal à la charge du vendeur : CPT, CFR, CIP, CIF, DAP, DPU et DDP.

Transmission du risque dans le transport de la marchandise (à l'origine ou à la destination)

L'on peut enfin faire la distinction entre les Incoterms dans lesquels l'obligation de livraison de la marchandise et donc la transmission du risque du transport se produit dans le pays d'origine, tandis que dans les autres l'obligation de livraison se produit dans le pays de destination.

- Incoterms avec transmission des risques dans le pays d'origine : EXW, FCA, FAS, FOB, CPT, CFR, CIP et CIP.

- Incoterms avec transmission des risques dans le pays de destination : DAP, DPU et DDP.

Classement des Incoterms 2020

Sigles	Incoterm	Type de transport	Paiement du transport principal	Transmission du risque du transport
EXW	À l´usine *Ex Works*	Polyvalent	Acheteur	Origine
FCA	Franco transporteur *Free Carrier*	Polyvalent	Acheteur	Origine
CPT	Port payé jusqu´à *Carriage Paid To*	Polyvalent	Vendeur	Origine
CIP	Port payé, assurance comprise jusqu´à *Carriage and Insurance Paid To*	Polyvalent	Vendeur	Origine
DAP	Rendu au lieu de destination *Delivered at Place*	Polyvalent	Vendeur	Destination
DPU	Rendu au lieu de destination déchargé *Delivered at Place Unloaded*	Polyvalent	Vendeur	Destination
DDP	Rendu droits acquittés *Delivered Duty Paid*	Polyvalent	Vendeur	Destination
FAS	Franco le long du navire *Free Alongside Ship*	Maritime	Acheteur	Origine
FOB	Franco à bord *Free on Board*	Maritime	Acheteur	Origine
CFR	Coût et fret *Cost and Freight*	Maritime	Vendeur	Origine
CIF	Coût, assurance et fret *Cost, Insurance and Freight*	Maritime	Vendeur	Origine

Dans le cas des Incoterms en « C » (CPT, CFR, CIP et CIF) il faut signaler que, bien que le vendeur assume le paiement du transport international jusqu'au pays de destination, le risque est transmis dans le pays d'origine, lorsque la marchandise est chargée dans le moyen de transport. C'est pour cela que dans les Incoterms CIP et CIF qui comprennent une assurance transport obligatoire, le vendeur est celui qui souscrit et paie l'assurance, bien que le bénéficiaire de l'assurance soit l'acheteur qui assume le risque du transport.

Changements dans les Incoterms 2020 : généraux et spécifiques

Les règles Incoterms 2020 n'ont pas introduit de changements significatifs par rapport à la version précédente de 2010. Dans ce sens, les éléments essentiels de la version de 2010 ont été conservés, concrètement :

- **Classement en 11 Incoterms :** il se produit uniquement le changement de l'Incoterm DAT qui est remplacé par DPU, bien qu'il s'agisse plutôt d'une nouvelle dénomination car les deux comprennent les mêmes fonctions et obligations.

- **Priorité des Incoterms multimodaux face aux Incoterms maritimes :** l'on maintient le critère du type de transport pour établir l'ordre des Incoterms. Les termes multimodaux (pour tout type de transport) sont classés d'abord et ensuite les termes maritimes car l'on entend qu'avec l'utilisation généralisée du transport multimodal, les Incoterms multimodaux s'adaptent beaucoup mieux à la réalité de la logistique internationale.

- **Ressemblance des obligations du vendeur et de l'acheteur :** l'on maintient les 10 obligations pour chaque partie, bien qu'il existe certains changements mineurs (par exemple, la disparition de l'alinéa « Inspection de la marchandise » qui intègre l'alinéa « Dédouanement d'exportation/importation »). L'on modifie également l'ordre, en plaçant au début les obligations relatives à la livraison de la marchandise et à la transmission de risques car elles sont considérées comme étant des aspects essentiels à la réglementation des Incoterms.

- **Marchandise dans des conteneurs uniquement avec des Incoterms multimodaux :** ce changement, qui a été l'un des plus significatifs des Incoterms 2010, est maintenu dans les Incoterms 2020. Si la marchandise est transportée dans un conteneur, les règles Incoterms 2020 établissent qu'il ne faut pas utiliser des termes maritimes, même si la livraison est effectuée dans un port. L'explication est que les conteneurs sont livrés dans les terminaux des ports, c'est-à-dire avant de les placer à bord du navire ; dans ces cas, il ne faut pas

utiliser FOB, CFR ou CIF, mais ses équivalents pour le transport multimodal qui sont, respectivement, FCA, CPT et CIP.

« Cette règle ne doit être utilisée que pour le transport Maritime ou par voies navigables intérieures. Lorsque plusieurs modes de transport doivent être utilisés, ce qui sera généralement le cas lorsque les marchandises sont remises à un transporteur dans un terminal à conteneurs, la règle appropriée à utiliser dans ce cas serait CIP plutôt que CIF ».

Source : Incoterms 2020®, Chambre de Commerce Internationale.

Cependant, l'adaptation à ce changement introduit dans les Incoterms 2010 a été très lente de la parte des exportateurs, importateurs, transporteurs, transitaires, etc., il est donc prévisible que l'on continue d'utiliser des Incoterms maritimes, notamment FOB et CIF, lorsque la marchandise est transportée dans un conteneur. D'autre part, le texte relatif à ce changement est inclus dans les « Notes explicatives pour les utilisateurs » de chacun des quatre Incoterms maritimes (FAS, FOB, CFR et CIF) et non pas dans la section « Obligations », l'on peut donc le considérer plutôt comme un « conseil »ou une « suggestion » que comme une pratique obligatoire conformément aux règles Incoterms 2020.

Malgré le fait que dans les Incoterms 2020 l'on a maintenu l'essentiel des Incoterms 2010, certains changements se sont produits qui justifient cette nouvelle version et qui peuvent être classés comme changements généraux et changements spécifiques.

Changements généraux

Il s'agit de ceux qui ont trait à la forme plutôt qu'au contenu qui règle l'application des Incoterms. Leur finalité est de faciliter la compréhension et l'utilisation des règles Incoterms à tous ceux qui n'en ont pas une connaissance préalable.

- Un langage simple, avec moins de contenu juridique

La première tâche menée à bien par le Comité de Rédaction des Incoterms 2020 a été de réviser le contenu de la version de 2010 afin d'éliminer des termes techniques et des expressions juridiques rendant plus difficile la compréhension pour la plupart des utilisateurs qui ne possèdent pas ces connaissances juridiques. Il s'agissait de passer d'un langage juridique (*legal English*) à un autre plus simple (*plain English*), plus en relation avec le monde du commerce international. L'on rendait ainsi également plus facile la traduction officielle des Incoterms à 27 langues. Le fait que trois des dix

membres du Comité de Rédaction ne provenaient pas du monde juridique mais du secteur de la logistique a rendu plus facile cette adaptation du langage.

- **Davantage de contenu explicatif**

L'on a fait un effort afin d'expliquer de façon plus large et précise la façon dont on doit utiliser les Incoterms. Pour cela, à l'Introduction (19 pages) sont abordés des aspects tels que ; « Ce que les règles Incoterms ne font pas » ou « Les règles du contrat de vente et leur lien avec d´autres contrats ». Pour chacun des 11 Incoterms, les « Notes d'orientation » de la version 2010 sont remplacées par des « Notes explicatives pour les utilisateurs » qui ont davantage de contenu, outre des graphiques explicatifs. Cependant, il faut mentionner que le contenu de ces notes explicatives n'oblige pas les vendeurs et les acheteurs : il s'agit tout simplement de notes explicatives.

- **Une plus grande ventilation de la distribution des coûts**

Dans un sujet essentiel tel que la distribution des coûts d'une opération de commerce international (logistique, documentation, douanes), l'on effectue une plus grande ventilation de ceux qui correspondent au vendeur et à l'acheteur pour chacune des 10 obligations à respecter. Ainsi, par exemple, pour l'Incoterm CIP figurent 8 coûts pour le vendeur et 7 pour l'acheteur, tandis que dans la version de 2010 il s'agissait de 3 et de 6 respectivement. L'utilisateur dispose ainsi d'une liste complète des coûts qu'il assume pour chaque Incoterm, ce qui lui permettra de calculer plus facilement son offre de prix (s'il est le vendeur) ou de comparer les offres reçues (s'il est l'acheteur).

- **Rapport entre les Incoterms et les contrats de commerce international**

L'on éclaircit également le rapport entre les Incoterms et les contrats du commerce international : contrat de vente, contrat de transport, contrat d'assurance et contrat de crédit documentaire. Dans la nouvelle version l'on explique que les Incoterms ne font pas partie de ces contrats et qu'ils n'obligent pas à leur utilisation par les parties qui les signent, ni les obligent dans leur exécution. Leur fonction est d'établir un lien entre les parties, à partir du contrat de vente, de sorte qu'elles soient d'accord sur les conditions de livraison de la marchandise.

- **Comparaison des obligations entre les 11 Incoterms**

D'autre part, à la fin de l'édition l'on inclut une comparaison (texte continu) des 10 obligations des Vendeurs et des 10 obligations des Acheteurs dans chacun des 11 Incoterms. L'on veut avec cela faciliter le choix de l'Incoterm le plus approprié en fonction de l'obligation que l'on considère comme étant la plus importante ; c'est-à-dire que si l'on considère comme essentielle, par exemple, la transmission des risques dans le transport, il n'est pas nécessaire de consulter sur chaque Incoterm où

est transmis le risque, mais l'on peut voir et comparer de façon simultanée le lieu de transmission pour les 11 Incoterms.

Ces changements de nature générale qui facilitent la compréhension des Incoterms et qui aident à choisir le meilleur Incoterm pour chaque situation ont impliqué que la nouvelle version des Incoterms soit plus longue que la précédente ; en l'occurrence 195 pages des Incoterms 2020 face à 150 des Incoterms 2010, bien que la taille de police de la nouvelle version soit quelque peu plus importante.

Incoterms 2020 : Changements généraux



Changements spécifiques

Contrairement aux changements généraux, les changements spécifiques ont une influence sur le contenu des règles Incoterms 2020 et concrètement (sauf exceptions) sur les obligations que doivent satisfaire les vendeurs et les acheteurs. Nous faisons d'abord référence aux changements qui ont une influence sur un seul Incoterm et ensuite à ceux qui sont appliqués à plusieurs.

- FCA : option de Connaissement « à bord » (BL *on board*)

Dans la version des Incoterms 2020 l'on établit l'option, en cas de transport maritime, qui permet que l'acheteur puisse donner des instructions au transporteur (compagnie maritime ou son agent) qu'il a engagé de sorte qu'il délivre au nom du vendeur un Connaissement (B/L – *Bill of Lading*) portant l'annotation « à bord »

(*on board*), ce qui indique que la marchandise a été chargée sur le navire. Il s'agit du document de transport le plus habituel utilisé en cas de crédit documentaire pour justifier la livraison de la marchandise et verser ainsi le crédit au vendeur.

Cependant, cette option doit être convenue entre le vendeur et l'acheteur dans le contrat de vente. De plus, dans la version des Incoterms 2020 cette option figure dans l'alinéa « Notes Explicatives de l'Incoterm FCA » et non pas dans « Les Obligations de l´Acheteur », elle ne constitue pas une obligation pour l'acheteur.

- CIP et CIF : différentes couvertures dans l'assurance transport

Pour l'Incoterm CIP, le vendeur est obligé de souscrire une assurance transport en faveur de l'acheteur avec une large couverture, qui correspond à la Clause A des *Institute Cargo Clauses* de Londres (IUA/LMA). Cependant, les parties peuvent convenir la souscription d'une assurance offrant une moindre couverture (Clause C des *Institute Cargo Clauses*).

À l›inverse, pour l'Incoterm CIF le vendeur est uniquement obligé de souscrire une assurance avec couverture minimale, qui correspond à la Clause C des *Institute Cargo Clauses* de Londres (IUA/LMA). Cette différence entre CIP et CIF est justifiée par le fait que CIF est utilisé habituellement pour le transport maritime de produits en vrac (matières premières, minéraux, etc.) dont le prix au kilo est très bas et qu'exiger une assurance avec couverture maximale rendrait trop chère la police, portant ainsi préjudice à la marge de négociation des vendeurs. Dans tous les cas, de même que pour CIP, dans CIF les parties peuvent convenir la souscription d'une assurance offrant une plus grande couverture Clause A des *Institute Cargo Clauses*), ce qui sera obligatoire si le paiement de la vente est effectué par un crédit documentaire.

- DPU : nouvelle dénomination de DAT

Dans les Incoterms 2020, l'on créé un nouvel Incoterm DPU (Rendu au lieu de destination *Delivered at Place Unloaded* –) qui remplace DAT (Rendu au terminal - *Delivered at Terminal*). Ce changement de sigles est simplement une nouvelle dénomination car les obligations et les fonctions des deux termes sont exactement les mêmes.

DPU est le seul Incoterm dans lequel la marchandise est livrée déchargée au lieu de destination. Le changement de dénomination est justifié par le fait que la marchandise peut être déchargée non seulement dans un terminal ou infrastructure de transports (port, aéroport, quai, etc.) mais aussi à n'importe quel autre lieu du pays de destination disposant d'équipements pour le déchargement de la marchandise du moyen de transport, par exemple une usine ou un entrepôt.

Responsabilité de douane dans le pays d'exportation, pays de transit et pays d'importation

Incoterm	VENDEUR (Exportateur)	ACHETEUR (Importateur)
EXW	-----	Pays d'exportation. Pays de transit. Pays d'importation.
FCA, FAS, FOB, CPT, CFR, CIP and CIF	Pays d'exportation	Pays de transit Pays d'importation
DAP and DPU	Pays d'exportation Pays de transit	Pays d'importation
DDP	Pays d'exportation Pays de transit Pays d'importation	-----

D'autre part, dans le classement des Incoterms 2020, DPU est placé après DAP car dans celui-ci la marchandise est livrée préparée pour le déchargement, c'est-à-dire une étape avant la marchandise déchargée comme dans DPU.

- **Dédouanements : exportation, transit et importation**

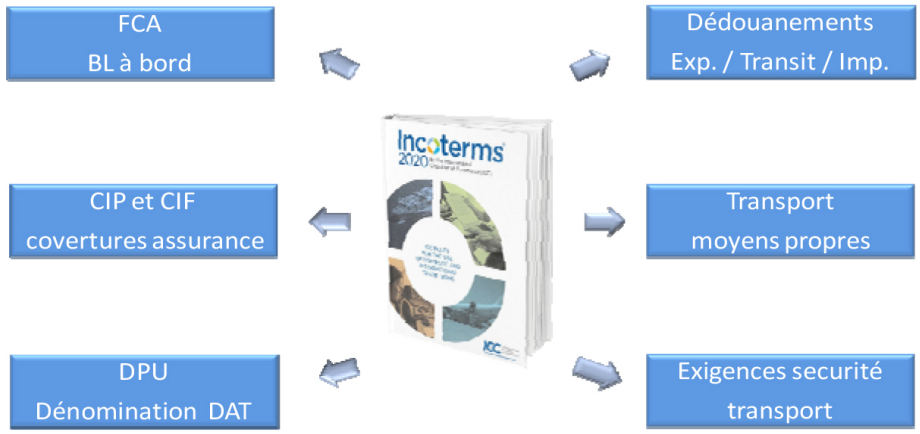
L'on explique de façon plus précise quelle partie, le vendeur ou l'acheteur, est la responsable d'effectuer les démarches de douane, en assument leurs coûts et leurs risques. Et l'on inclut pour la première fois le dédouanement des marchandises en régime de transit. Pour ce dernier, la règle utilisée est que la responsabilité est attribuée à la partie qui assume le risque du transport jusqu'au lieu de livraison. Ainsi, pour les Incoterms EX, FCA, FAS, FOB, CPT, CFR, CIP et CIP dans lesquels le risque de transport est transmis à l'origine (pays du vendeur) la responsabilité du dédouanement de transit est assumée par l'acheteur ; à l'inverse, dans les Incoterms DAP, DPU y DDP dans lesquels le risque est transmis à la destination (pays de l'acheteur), la responsabilité du dédouanement de transit revient au vendeur. Ce changement peut être significatif dans des ventes internationales dans lesquelles la marchandise doit traverser des douanes de pays complexes avant de parvenir à la douane du pays d'importation.

- **Transport par des moyens propres**

Dans les Incoterms 2020, l'on envisage pour la première fois possibilité que pour certains Incoterms le transport intérieur dans le pays d'origine (FCA) ou dans celui de destination (DAP, DPU et DDP) puisse être effectué par le vendeur ou par l'ache-

teur par des moyens de transport propres. Ce serait le cas, par exemple, d'un vendeur espagnol situé à Madrid qui fait la livraison de la marchandise « FCA port du Havre, France, Incoterms 2020 » et qui ferait le transport de la marchandise depuis Le Havre à Paris dans un camion lui appartenant. Ou celui d'un acheteur belge situé dans la ville de Bruges qui achèterait la marchandise « DAP Aéroport de Bruxelles, Belgique, Incoterms 2020 » et qui ferait le transport entre Bruxelles et Bruges par ses propres moyens.

Incoterms 2020 : Changements spécifiques



- **Exigences de sécurité dans le transport**

Dans les Incoterms 2020 l'on aborde avec une plus grande précision la responsabilité sur la sécurité dans deux circonstances : le transport depuis le pays d'origine jusqu'à celui de destination et les démarches de dédouanement (exportation/transit/importation).

Durant le transport de la marchandise la responsabilité de la sécurité est assumée par la partie qui souscrit le contrat de transport : Vendeur (CPT, CFR, CIP, CIF, DAP, DPU et DDP) ou acheteur (EXW, FCA, FAS et FOB). En ce qui concerne les dédouanements, la responsabilité concernant la sécurité revient à la partie qui doit effectuer le dédouanement.

Dans les deux cas, le transport de la marchandise et les dédouanements, la partie qui n'est pas responsable est obligée de fournir à la partie obligée, à la demande de celle-ci et à ses frais, toute information relative à la sécurité dans le transport

Comme il est possible de l'apprécier, les changements qui ont été effectués dans la nouvelle version des Incoterms 2020 altèrent à peine les obligations des parties en ce qui concerne le lieu de livraison, la transmission des risques dans le transport ou la distribution des coûts logistiques entre le vendeur et l'acheteur. Il s'agit plutôt de changements

ayant trait à la façon dont sont présentés et expliqués les contenus des Incoterms qui, comme indiqué à l'introduction des règles Incoterms 2020 : « Bien que cosmétiques en apparence, ils sont en fait une tentative substantielle, par l'ICC, d'aider la communauté commerciale internationale à ce que ses opérations extérieures soient plus fluides ».

Variantes des Incoterms

La pratique du commerce international a fait en sorte que, parfois, les exportateurs ou les importateurs ajoutent des termes à l'Incoterm dans le but de mieux préciser la distribution des coûts et des risques entre les parties. Il faut signaler que les règles Incoterms 2020, contrairement aux versions précédentes, ne mentionnent aucune de ces variantes. Cependant, en raison de leur adéquation à certaines circonstances du commerce extérieur, il convient de mentionner trois variantes qui peuvent éventuellement être utilisées :

- **EXW chargé (*loaded*) :** les frais de chargement –et donc les risques– de la marchandise dans le camion qui la récupère sont à la charge du vendeur. Normalement, lorsque l'on utilise EXW, c'est le vendeur qui effectue le chargement dans le premier moyen de transport et, par conséquent, cette variante est davantage conforme à la réalité que la règle EXW dans laquelle les coûts et les risques du chargement sont à la charge de l'acheteur.

- **CIP ou CIF couverture maximale (*maximum cover*) :** le vendeur souscrit en faveur de l'acheteur une couverture d'assurance du transport international avec Clause A des *Institute Cargo Clauses* (ICC), plus une Clause de Grève et une Clause de Guerre. Le coût de ces couvertures supplémentaires n'est pas très significatif par rapport aux risques qu'elles couvrent, il est donc conseillé de les souscrire dans des pays impliquant un certain risque.

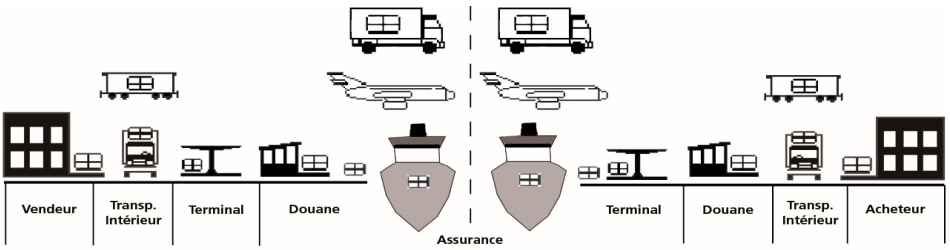
- **DDP TVA non payée (*VAT unpaid*) ou DDP TVA exclue (*VAT excluded*) :** le vendeur assume les coûts du dédouanement d'importation mais sans payer la TVA. L'utilisation de cette variante est justifiée par les difficultés de recouvrer l'impôt qu'implique pour le vendeur le paiement de la TVA sur la valeur de la marchandise dans le pays de destination.

Dans tous les cas, si l'on utilise l'une des variantes des Incoterms, il convient de spécifier clairement dans le contrat de vente comment sont distribués entre l'acheteur et le vendeur les coûts et les risques auxquels fait référence la variante.

Dans les alinéas de ce guide correspondant à chacun des Incoterms, l'on mentionne et l'on explique les variantes les plus utilisées, dans le but que le lecteur les connaisse dans le cas où ils les retrouveraient, bien que le plus recommandable est d'utiliser les règles officielles en évitant toute variation.

OBLIGATIONS DU VENDEUR ET DE L'ACHETEUR

EXW
À l´usine (insérer le lieu de livraison désigné)
Ex Works (named place of delivery)



Coûts
Risques
Docs.

EXW

COMMENT UTILISER EXW

EXW est l'Incoterm qui implique le moins d'obligations, de coûts et de risques pour le vendeur car il livre la marchandise à l'acheteur dans ses propres installations. Il n'est même pas responsable de charger la marchandise sur le moyen de transport (généralement un camion) envoyé par l'acheteur. C'est le seul Incoterm dans lequel le vendeur n'effectue pas le dédouanement d'exportation.

Au contraire, EXW offre le niveau de service le plus réduit de tous les Incoterms, ce qui représente une perte de compétitivité face à d'autres entreprises, ainsi que de possibles revenus additionnels dérivés d'une bonne gestion logistique internationale.

Cet Incoterm est conseillé pour des entreprises exportatrices avec une faible expérience internationale et qui effectuent des opérations de groupement (caisses, palettes) de faible volume dans lesquelles l'acheteur envoie un camion récupérer la marchandise aux installations du vendeur. Lorsque l'on envoie des conteneurs complets il est préférable d'utiliser FCA car c'est habituellement le vendeur qui effectue l'opération de chargement du conteneur dans le camion envoyé par l'acheteur aux installations du vendeur.

EXW peut également être utilisé dans des opérations entre pays d'une même zone intracommunautaire (p. ex. l'Union Européenne) dans lesquelles il n'existe pas de douanes. Dans ces cas le vendeur doit obtenir un document justifiant à des fins fiscales (non application de la TVA) la sortie de la marchandise du territoire national. Ce document peut être une copie du document de transport (CMR, B/L, SWB, AWB, FBL) ou le bordereau de livraison du transporteur signé par le destinataire de la marchandise.

Il n'est pas convenable d'utiliser de façon habituelle cet Incoterm car il sera préférable dans de nombreux cas d'utiliser FCA.

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES D'EXW

Type de transport

EXW peut être utilisé avec tout type de transport (terrestre, maritime, aérien), y compris le transport multimodal (conteneurs).

Lieu de livraison and reception of goods

Normalement, lorsque l'on utilise cet Incoterm, le lieu de livraison de la marchandise sont les installations (usine ou entrepôt) du vendeur. Dans ce sens, si le vendeur dispose de plusieurs installations à des endroits différents, il convient de spécifier dans laquelle d'entre elles va être livrée la marchandise. S'il n'a pas été établi dans le contrat de vente un lieu concret et qu'il existe plusieurs points possibles de livraison, le vendeur peut choisir celui qui lui convient le plus.

L'acheteur a l'obligation de récupérer la marchandise dans le lieu et dans le délai convenu, à condition que le vendeur l'ait notifié dûment en temps voulu.

Situation (chargement/déchargement) de la marchandise

Le vendeur met la marchandise à la disposition de l'acheteur dans le lieu de livraison convenu, mais sans que celle-ci n'ait été chargée dans le premier moyen de transport (généralement un camion). Par conséquent, l'opération de chargement dans le premier moyen de transport est à la charge et au risque de l'acheteur.

Document de livraison

Le vendeur n'a pas l'obligation de justifier la livraison de la marchandise à l'acheteur par un quelconque type de document car c'est celui-ci qui envoie un moyen de transport (généralement un camion) aux installations de l'acheteur afin de récupérer la marchandise.

En tant que document de livraison, l'on utilise habituellement un bordereau de collecte du transporteur qui a été envoyé par l'acheteur aux installations du vendeur ou, dans le cas du transport multimodal, un certificat FIATA FCR émis par les transitaires avec les renseignements leur ayant été préalablement facilités.

Documents de l'opération d'exportation/transit/importation

Le vendeur a uniquement l'obligation de fournir à l'acheteur les documents commerciaux qui accompagnent la marchandise (facture commerciale et *packing list*). Cependant, si nécessaire, il doit aider l'acheteur à obtenir d'autres documents nécessaires à l'opération d'exportation tels que des licences, des autorisations, des certificats, etc. ; le coût de l'obtention de ces documents est à la charge de l'acheteur.

De même, le vendeur est obligé de fournir à l'acheteur tout renseignement et de l'aider à obtenir tout document nécessaire à la réalisation des démarches d'exportation dans le pays d'origine, de transit de douane et d'importation dans le pays de destination. L'acheteur devra verser au vendeur les frais assumés pour obtenir ces informations et ces documents.

Les documents de transport (lettre de transport routier CMR, connaissement d'embarquement B/L, connaissement d'embarquement maritime SWB, connaissement d'embarquement aérien AWB, lettre de transport par voie ferrée CIM et connaissement d'embarquement multimodal FBL) doivent être obtenus par l'acheteur.

Si les parties en conviennent ou s'il s'agissait d'une pratique habituelle, les documents que le vendeur doit faciliter à l'acheteur pourront être fournis par voie électronique.

Souscription du transport

Aucune des deux parties n'est obligée envers l'autre de conclure un contrat de transport. Dans tous les cas, le transport, que ce soit par des moyens propres ou souscrits, est effectué par l'acheteur qui assume les coûts et les risques de transporter la marchandise depuis le lieu de livraison dans le pays du vendeur jusqu'à celui de destination finale.

Transmission des risques du transport

Le risque du transport de la marchandise est transmis du vendeur à l'acheteur au moment de la livraison, c'est-à-dire avant que la marchandise ne soit chargée dans le premier moyen de transport (généralement un camion) envoyé par l'acheteur. Par conséquent, le risque de l'opération de chargement de la marchandise dans le premier moyen de transport est assumé par l'acheteur.

Afin que la transmission des risques dans le transport se produise, il est nécessaire que la marchandise puisse être identifiée et individualisée en tant que marchandise faisant l'objet du contrat de vente. De même, le vendeur doit communiquer à

l'acheteur de façon manifeste qu'il a mis la marchandise à sa disposition au lieu de livraison convenu.

Souscription de l'assurance transport

Aucune des deux parties n'a l'obligation envers l'autre de souscrire une police d'assurance transport. Cependant, il est conseillé à l'acheteur de souscrire une assurance transport, au moins pour couvrir le transport international de la marchandise. Dans ce sens, le vendeur est obligé de fournir à l'acheteur tous les renseignements nécessaires afin que celui-ci puisse souscrire l'assurance transport s'il le souhaite.

Dédouanements d'exportation, de transit et d'importation

Toutes les démarches, les coûts et les impôts, aussi bien du dédouanement d'exportation que de transit et d'importation sont à la charge de l'acheteur. Cependant, le vendeur est obligé de fournir de l'aide à l'acheteur, à la demande de celui-ci et à sa charge, afin d'obtenir tous les documents nécessaires à respecter les obligations de douane, parmi d'autres : licences d'exportation/transit/importation, inspection préalable à l'embarquement ou tout autre document officiel requis.

Exigences de sécurité

Le vendeur est obligé de fournir à l'acheteur les renseignements dont il dispose relatif à la sécurité, aussi bien dans le transport de la marchandise que dans le dédouanement d'exportation, de transit et d'importation.

Distribution des coûts entre l'acheteur et le vendeur

Le vendeur n'assume que les coûts d'emballage, de vérification et de marquage de la marchandise, conformément aux pratiques habituelles dans le commerce extérieur de ladite marchandise, ainsi qu'à toute exigence spécifique sur l'emballage établi par l'acheteur et figurant dans le contrat de vente.

Tous les coûts restants de l'opération sont assumés par l'acheteur :

- Chargement de la marchandise dans le premier moyen de transport.
- Transport intérieur jusqu'au terminal, port, aéroport dans le pays du vendeur, que ce soit avec un transporteur engagé par l'acheteur ou avec des moyens de transport propres.

- Respect des exigences de sécurité dans le transport jusqu'au lieu de livraison.
- Coûts à la sortie (entreposage, traitement, chargement) dans le terminal, port ou aéroport, dans le pays du vendeur.
- Démarches, coûts et impôts du dédouanement d'exportation.
- Transport principal jusqu'au pays de destination.
- Respect des exigences de sécurité dans le transport jusqu'au lieu de livraison.
- Assurance transport (en cas de souscription).
- Coûts à l'arrivée (déchargement, traitement, entreposage) dans le terminal, port ou aéroport, dans le pays de l'acheteur.
- Démarches, coûts et impôts du dédouanement de transit et d'importation.
- Transport intérieur depuis le terminal, port, aéroport, jusqu'aux installations (usine ou entrepôt) de l'acheteur, soit avec un transporteur engagé par l'acheteur ou par des moyens de transport propres.
- Déchargement de la marchandise dans les installations (usine ou entrepôt) de l'acheteur.

Moyens de paiement

EXW est utilisé avec des moyens de paiement simples (virement, ordre de paiement, chèque, etc.). Lorsque le paiement est effectué par une lettre de crédit il n'est pas conseillé d'utiliser EXW car le vendeur ne dispose pas d'un document de transport (CMR, B/L, SWB, AWB, FBL) justifiant la livraison de la marchandise dans les conditions convenues et, par conséquent, pouvant être inclus en tant que documentation du crédit documentaire.

D'autre part, si ce qui est demandé dans la lettre de crédit en tant que document de transport pour justifier la livraison est un bordereau de collecte du transporteur envoyé par l'acheteur et que le transporteur ne récupère pas la marchandise, le vendeur ne pourra pas percevoir le crédit car il ne disposera pas du document de livraison exigé.

Dans le cas où EXW serait utilisé avec des lettres de crédit, dans le conditionnement du crédit il ne faut pas demander un document de transport pour justifier la livraison, mais cela génère de l'incertitude parmi les parties, il est donc préférable

d'utiliser d'autres Incoterms en « F » ou en « C » lorsque l'on utilise des moyens de paiement documentaires.

CONSEILS PRATIQUES POUR L'UTILISATION D'EXW

EXW est le premier Incoterm parmi les onze qui existent et qui présente le moins d'obligations pour le vendeur car il ne doit que mettre la marchandise à la disposition de l'acheteur à l'usine ou à l'entrepôt du vendeur lui-même.

Il permet au vendeur de proposer le devis le plus bas et de n'assumer ni des coûts ni des risques dans la gestion de l'opération internationale. Dans ce sens, le vendeur peut faire des offres de façon immédiate sans avoir à effectuer de calcul concernant les coûts de l'opération d'exportation : c'est comme s'il s'agissait d'une vente dans le marché local.

Par contre, EXW est l'Incoterm qui implique un moindre niveau de service car il oblige l'acheteur à assumer intégralement la gestion logistique. Les offres perdent leur compétitivité par rapport à celles d'autres fournisseurs qui incluent la gestion logistique internationale parmi les services offerts.

Dans EXW les entreprises, notamment celles qui ont un certain volume d'affaires international, renoncent à l'obtention de certaines réductions ou tarifs préférentiels dans la souscription du transport international. Ces réductions peuvent représenter une source supplémentaire de revenus si elles ne sont pas reflétées sur le prix, ou l'on peut rendre les offres plus concurrentielles en les appliquant aux prix.

Quant au chargement de la marchandise dans le premier moyen de transport (généralement un camion) il faut tenir compte du fait que conformément à la réglementation d'EXW ledit chargement est à la charge de l'acheteur. Cependant, dans la grande majorité de cas, l'expérience quotidienne montre que c'est le vendeur qui assume ce coût et ce risque car les camions qui font les collectes ne disposent généralement pas de moyens pour effectuer le chargement, ou aussi dans le cas des grandes entreprises qui pour des raisons de sécurité ne permettent pas l'accès aux installations au personnel non autorisé, comme il serait le cas du transporteur envoyé par le vendeur. Lorsque le vendeur ne souhaite assumer ni le coût ni le risque du chargement dans le premier moyen de transport il est préférable d'utiliser un autre Incoterm tel que FCA.

EXW est le seul Incoterm dans lequel l'exportateur ne doit effectuer aucune démarche pour le dédouanement d'exportation. Dans ce sens, il ne dispose d'aucun document servant à justifier l'exportation de la marchandise. Par conséquent, à des fins d'application d'impôts indirects (TVA) ou d'autres réglementations, il doit solliciter à l'agent des

douanes ou au transitaire de l'acheteur une copie du DAU d'exportation (exemplaire no 3) qui constitue la documentation prouvant que le dédouanement d'exportation a été effectué, ou un document de transport (CMR, B/L, SWB, AWB, FBL) justifiant que la marchandise va être exportée. S'il s'agit de ventes dans un territoire intracommunautaire (par exemple l'UE) dans lequel il existe une libre circulation des marchandises et donc aucun dédouanement, afin de justifier la sortie de la marchandise du territoire national aux fins de la TVA, le document de transport ou un bordereau de livraison du transporteur signé et scellé par le destinataire de la marchandise.

Cet Incoterm est utile pour les types d'opérations internationales suivants :

- Premières exportations d'entreprises ayant une faible expérience et peu de connaissances concernant le commerce international.
- Ventes internationales entre entreprises filiales appartenant au même groupe multinational dans lesquelles il existe une transparence et une confiance totale quant au mode d'opération.
- Ventes dans une zone intracommunautaire (par exemple l'UE) dans laquelle il existe un régime de libre circulation des marchandises et où il ne faut donc pas effectuer de dédouanement.
- Opérations à charge fractionnée (groupement) de petits volumes dans lesquelles le transporteur envoyé par l'acheteur qui vient récupérer la marchandise aux installations du vendeur dispose des moyens pour charger la marchandise (caisses, palettes) dans le camion ou, dans tous les cas, lorsque ledit chargement implique un coût et un risque très réduits.
- Opérations à charge complète (conteneurs ou camions complets) dans lesquelles il existe un seul document de transport pour tout le trajet, et dans lesquelles il n'est pas nécessaire d'effectuer un dédouanement car la marchandise se dirige vers une zone de pays (par exemple l'UE) dans laquelle il existe un régime de libre circulation des marchandises et où il n'y a donc pas de dédouanement. Cependant, dans les cas où le chargement de la marchandise dans le camion qui vient la récupérer est effectué par le vendeur, il est préférable d'utiliser FCA.

VARIANTES D'EXW

Dans cet Incoterm, il existe une variante qui peut éventuellement être utilisée :

- EXW Chargée *(loaded)* : les frais et les risques du chargement de la marchan-

dise dans le transport souscrit par l'acheteur qui vient la récupérer (généralement un camion).

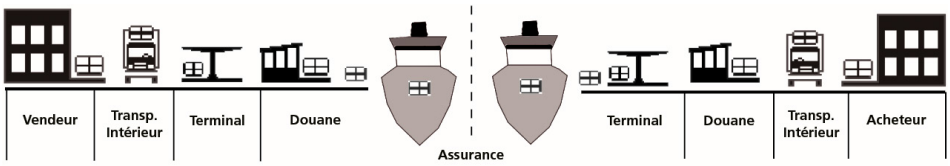
Cependant, les règles Incoterms 2020 conseillent qu'en cas d'utiliser une variante l'on spécifie clairement dans le contrat de vente comment sont distribués entre les parties les coûts et les risques auxquels fait référence la variante. Dans ce cas concret, il faut spécifier que le risque est transmis une fois que la marchandise a été chargée dans le premier moyen de transport (généralement un camion) envoyé par l'acheteur.

Dans le commerce extérieur de vin il est habituel d'utiliser *Ex Cellar* (Ex Cave) qui peut être considéré comme étant l'équivalent d'EXW (en usine), avec les mêmes obligations et responsabilités pour les parties.

CLÉS POUR UTILISER EXW

Type de transport	Tout type de transport (terrestre, aérien, maritime), y compris le transport multimodal (conteneurs).
Lieu de livraison	Dans les installations (usine ou entrepôt) de l'acheteur.
Situation de la marchandise (chargement/ déchargement)	Dûment emballée et vérifiée, préparée pour être chargée dans le premier moyen de transport (généralement un camion).
Document de livraison	Bordereau de collecte du premier transporteur ou certificat FIATA FCR si l'on utilise un transport multimodal.
Type de charge	Tout type de charge, sauf vracs et grandes charges.
Souscription du transport principal	Acheteur.
Souscription de l'assurance transport	Il n'existe pas d'obligation pour les parties. Cependant, il est conseillé à l'acheteur de la souscrire car il assume le risque du transport principal.
Transmission des risques du transport	Au moment de la livraison, avant que la marchandise soit chargée sur le premier moyen de transport, dans les installations du vendeur.
Inspection pré-embarquement	Acheteur.
Dédouanement d'exportation	Acheteur.
Dédouanement de transit et d'importation	Acheteur.
Moyens de paiement à utiliser	Simples (virement bancaire, ordre de paiement, chèque, etc.).

FCA
Franco Transporteur (insérer le lieu de livraison désigné)
Free Carrier (named place of delivery)



Coûts
Risques
Documents

COMMENT UTILISER FCA

FCA est un Incoterm très flexible car il permet la livraison de la marchandise aussi bien dans les installations du vendeur qu'à différents points : ports, aéroports, terminaux de conteneurs, etc., se trouvant dans le pays du vendeur. C'est pour cela qu'il est très important de spécifier clairement le lieu de livraison lorsque l'on utilise cet Incoterm.

L'on peut l'utiliser pour toute sorte de charge (charge générale, complète ou groupement) et aussi avec différents moyens de paiement (virement bancaire, crédit documentaire, etc.).

Dans l'Incoterm FCA, le vendeur doit effectuer les démarches et assumer les coûts du dédouanement d'exportation, il est donc responsable d'obtenir les documents nécessaires pour cela. Les démarches du dédouanement de transit et d'importation sont effectuées par l'acheteur.

Lorsque la marchandise voyage dans un conteneur et que le lieu de livraison est le port d'embarquement, les règles d'Incoterms 2020 conseillent d'utiliser FCA au lieu de FOB car les conteneurs sont habituellement livrés dans le terminal de conteneurs du port et non pas chargés sur le navire.

FCA est de plus en plus utilisé dans le commerce international et il est prévu qu'il remplace EXW dans la plupart des ventes dans lesquelles le vendeur livre la marchandise dans son pays et qu'il ne gère pas le transport international.

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES DE FCA

Type de transport

FCA peut être utilisé avec tout type de transport (terrestre, maritime, aérien) et notamment avec un transport multimodal (conteneurs).

Lieu de livraison and reception of goods

Le vendeur livre la marchandise à l'acheteur dans deux lieux possibles :

- Les installations propres au vendeur (usine ou entrepôt).
- Un lieu (terminal de transports, port, aéroport) dans le pays du vendeur.

Cette deuxième possibilité est plus habituelle. Si un lieu concret n'a pas été établi et qu'il existe plusieurs points possibles, l'acheteur peut choisir celui qui lui convient le plus.

L'acheteur a l'obligation de récupérer la marchandise au lieu convenu à condition que le vendeur l'ait notifié dûment en temps voulu.

Situation (chargement/déchargement) de la marchandise

Lorsque la marchandise est livrée dans les installations (usine ou entrepôt) du vendeur, c'est celui-ci qui doit effectuer le chargement dans le premier moyen de transport (généralement un camion).

Si la marchandise est livrée à un autre endroit (terminal de transports, port, aéroport), elle doit être livrée, préparée pour le déchargement, au transporteur ayant été désigné par l'acheteur pour effectuer le transport international.

Document de livraison

Le vendeur doit remettre à l'acheteur un document justifiant la livraison de la marchandise dans les conditions convenues. Ce document est généralement le bordereau de livraison de la marchandise du transporteur engagé par le vendeur au transporteur international ou transitaire engagé par l'acheteur. De même, le vendeur doit fournir de l'aide à l'acheteur, à la charge et au risque de celui-ci, afin qu'il puisse obtenir un document de transport international.

Lorsque la marchandise est livrée dans les installations du vendeur, en tant que document de livraison, l'on utilise habituellement un bordereau de collecte du transporteur qui a été envoyé par l'acheteur aux installations du vendeur ou, dans le cas du transport multimodal, un certificat FIATA FCR émis par les transitaires avec les renseignements leur ayant été préalablement facilités.

Documents de l'opération d'exportation/transit/importation

Le vendeur a l'obligation de fournir à l'acheteur les documents commerciaux qui accompagnent la marchandise (facture commerciale et *packing list*). De même, il doit obtenir tous les documents nécessaires pour effectuer le dédouanement d'exportation (DAU d'Exportation, licence d'exportation, inspection préalable à l'embarquement, et tout autre document officiel nécessaire – certificats, autorisation, etc.).

Le vendeur est également obligé de fournir à l'acheteur tout renseignement et de l'aider à obtenir tout document nécessaire à la réalisation des démarches de transit de douane et d'importation dans le pays de destination. L'acheteur devra verser au vendeur les frais assumés pour obtenir ces renseignements et ces documents.

Les documents de transport (lettre de transport routier CMR, connaissement d'embarquement B/L, connaissement d'embarquement maritime SWB, connaissement d'embarquement aérien AWB, lettre de transport par voie ferrée CIM et connaissement d'embarquement multimodal FBL) doivent être obtenus par l'acheteur.

Si les parties en conviennent ou s'il s'agissait d'une pratique habituelle, les documents que le vendeur doit faciliter à l'acheteur pourront être fournis par voie électronique.

Souscription du transport

C'est l'acheteur qui doit souscrire le transport depuis le lieu de livraison (dans le pays d'origine) jusqu'à la destination finale de la marchandise. Cependant, l'acheteur peut solliciter au vendeur de souscrire le transport dans les conditions habituelles, à la charge et au risque de l'acheteur. Le vendeur peut refuser cette demande et, dans un tel cas, devra le communiquer à l'acheteur dès que possible.

Transmission des risques du transport

Le risque du transport de la marchandise est transmis du vendeur à l'acheteur au moment de la livraison ; c'est-à-dire :

- Si la marchandise est livrée dans les installations (usine ou entrepôt) du vendeur, le risque est transmis une fois que la marchandise a été chargée dans le

premier moyen de transport (généralement un camion).

- Si la marchandise est livrée ailleurs (terminal de transports, port, aéroport) dans le pays du vendeur, le risque est transmis avant que la marchandise ne soit déchargée du premier moyen de transport pour être livrée au transporteur désigné par l'acheteur.

L'acheteur assume tous les risques du transport depuis le moment où la marchandise a été mise à sa disposition au lieu et au moment convenus si :

- Il ne notifie pas au vendeur le nom du transporteur qui va récupérer la marchandise.

- Le transporteur désigné par l'acheteur ne s'occupe pas de la marchandise à la date ou dans le délai convenus.

Dans l'une quelconque de ces deux circonstances, l'acheteur assume tous les frais (entreposage) et les risques (perte ou dommage) dans le transport de la marchandise, à partir de la date de livraison convenue ou, en cas d'absence d'une date concrète, à partir de la finalisation du délai de livraison convenu.

Afin que la transmission des risques dans le transport se produise, il est nécessaire que la marchandise puisse être identifiée et individualisée en tant que marchandise faisant l'objet du contrat de vente.

Souscription de l'assurance transport

Aucune des deux parties n'a l'obligation envers l'autre de souscrire une police d'assurance transport. Cependant, il est conseillé à l'acheteur de souscrire l'assurance transport, au moins pour couvrir le transport international de la marchandise. Dans ce sens, le vendeur est obligé de fournir à l'acheteur, à la demande de celui-ci, tous les renseignements nécessaires à ce qu'il puisse souscrire l'assurance transport.

Dédouanements d'exportation, de transit et d'importation

Toutes les démarches, les coûts et les impôts du dédouanement d'exportation sont à la charge de l'acheteur.

Toutes les démarches, les coûts et les impôts du dédouanement de transit et d'importation sont à la charge de l'acheteur.

Exigences de sécurité

Le vendeur est obligé de respecter toute exigence de sécurité dans le transport jusqu'au lieu de livraison, qu'il l'effectue avec des moyens propres (généralement un camion) ou qu'il le souscrive auprès d'un transporteur.

Le vendeur doit également respecter toute exigence de sécurité dans le dédouanement d'exportation et est obligé de fournir à l'acheteur les renseignements dont il dispose concernant la sécurité, pour le transit et le dédouanement d'importation.

Distribution des coûts entre l'acheteur et le vendeur

Le vendeur assume les coûts suivants de l'opération :

- Emballage, vérification et marquage de la marchandise.
- Transport intérieur jusqu'au terminal, port, aéroport dans le pays du vendeur, que ce soit avec un transporteur engagé par le vendeur ou avec des moyens de transport propres (généralement un camion).
- Chargement de la marchandise dans le premier moyen de transport.
- Transport intérieur jusqu'au lieu de livraison (terminal, port, aéroport) dans le pays du vendeur.
- Démarches, coûts et impôts du dédouanement d'exportation.

Quant à lui, l'acheteur assume les coûts suivants de l'opération :

- Coûts à la sortie (entreposage, traitement, chargement) dans le terminal, port ou aéroport, dans le pays du vendeur.
- Transport principal jusqu'au pays de destination.
- Respect des exigences de sécurité dans le transport jusqu'au lieu de livraison.
- Assurance transport (en cas de souscription).
- Coûts à l'arrivée (déchargement, traitement, entreposage) dans le terminal, port ou aéroport, dans le pays de l'acheteur.
- Démarches, coûts et impôts du dédouanement de transit et d'importation.
- Transport intérieur depuis le terminal, port, aéroport, jusqu'aux installa-

tions (usine ou entrepôt) de l'acheteur, soit avec un transporteur engagé par l'acheteur ou par des moyens de transport propres (généralement un camion).

- Déchargement de la marchandise dans les installations (usine ou entrepôt) de l'acheteur.

Moyens de paiement

FCA peut être utilisé aussi bien avec des moyens de paiement simples (virement, ordre de paiement, chèque) que documentaires (crédit documentaire). Dans le cas des moyens de paiement documentaires, le vendeur doit s'assurer d'obtenir le document de transport justifiant la livraison de la marchandise car c'est l'acheteur qui souscrit le transport principal. Pour cela, le vendeur doit solliciter au transporteur ou transitaire de l'acheteur une copie du document de transport international utilisé (CMR, B/L, SWB, AWB ou FBL). C'est ce document qui est normalement exigé en tant que justificatif de la livraison de la marchandise pour percevoir le crédit documentaire.

Dans la version d'Incoterms 2020 l'on établit l'option, en cas de transport maritime, que l'acheteur fournisse des instructions à la compagnie maritime engagée afin qu'elle émette au nom du vendeur un Connaissement d'Embarquement (B/L – *Bill of Lading*) portant l'annotation « à bord » (*on board*), ce qui indique que la marchandise a été chargée à bord du navire. Il s'agit du document de transport le plus habituel utilisé dans les opérations de crédit documentaire pour justifier la livraison de la marchandise et verser ainsi le crédit au vendeur.

Cependant, cette option doit être convenue entre le vendeur et l'acheteur dans le contrat de vente. De plus, dans la version des Incoterms 2020 cette option figure à l'alinéa « Notes Explicatives de l'Incoterm FCA » et non pas dans celui des « Obligations de la Partie Acheteuse », il ne constitue donc pas une obligation pour l'acheteur.

CONSEILS PRATIQUES POUR L'UTILISATION DE FCA

FCA est un terme qui exige un peu plus d'implication de la part du vendeur qu'EXW car il doit mener à bien la logistique dans son propre pays ainsi que le dédouanement d'exportation ; cependant, les deux activités ne présentent pas une complexité excessive, toute entreprise vendant dans des marchés extérieurs devant donc être disposée à proposer des offres, au minimum, en FCA.

D'autre part, FCA est un Incoterm très flexible car il permet de convenir différents

points de livraison de la marchandise en fonction du type de transport utilisé. Il est également très indiqué pour le transport multimodal.

Il existe plusieurs alternatives pour l'utilisation de FCA, dont le choix dépendra du lieu de livraison :

- FCA usine ou entrepôt : il est conseillé d'utiliser cette alternative pour des charges complètes (camions complets ou conteneurs) et comme alternative à EXW. La livraison se produit une fois que la marchandise a été chargée dans le camion, dans les installations du vendeur et à sa charge et à son risque.

- FCA dans le centre de transport : utilisé de préférence pour le groupement. Le vendeur paie le transport intérieur jusqu'à la livraison au transporteur ayant été désigné par l'acheteur dans le centre ou terminal de transport convenus. La livraison de la marchandise se produit lorsque le camion est situé dans le quai de chargement du transporteur international désigné par l'acheteur.

- FCA port ou terminal portuaire : il s'agit de l'Incoterm le plus approprié, en tant que remplacement du FOB lorsque l'on utilise des conteneurs complets. Le vendeur assume le transport du conteneur depuis ses installations jusqu'au terminal de conteneurs du port désigné. La livraison est effectuée lorsque le camion qui transporte la marchandise arrive au terminal de conteneurs du port. Toutes les opérations de traitement dans le terminal –ce que l'on dénomme THC *(Terminal Handling Charges)*– sont à la charge de l'acheteur.

- FCA aéroport : le vendeur assume le coût du transport jusqu'à l'aéroport dans lequel va être livrée la marchandise. L'on entend que la marchandise a été livrée lorsque le véhicule est stationné dans le quai de déchargement du terminal assigné. Tout traitement ultérieur sera à la charge de l'acheteur.

- FCA voie ferrée : la livraison de la marchandise se produit lorsque le transporteur terrestre engagé par le vendeur place le camion dans le quai de chargement du terminal ferroviaire.

FCA est un Incoterm approprié pour les entreprises qui disposent de moyens de transport propres (camions, camionnettes) et qui exportent habituellement en régime de groupement ; cela implique donc pour elles un coût et des risques réduits que de transporter la marchandise (caisses ou palettes) jusqu'au lieu de livraison (terminal de transports, port, aéroport) dans lequel est faite la consolidation avec des marchandises d'autres entreprises. Généralement, ce lieu de livraison ne sera pas très loin de ses installations.

Cet Incoterm est utile pour les types d'opérations internationales suivants :

- Des entreprises n'ayant pas une grande expérience dans des marchés extérieurs et ne souhaitant pas gérer le transport international des marchandises jusqu'au pays de destination.

- Des exportations de charges complètes (camions, conteneurs) dans lesquelles il est préférable que ce soit le vendeur qui effectue le chargement dans le premier moyen de transport (généralement un camion) dans ses propres installations.

- Des exportations en régime de groupement pour lesquelles l'entreprise vendeuse dispose de moyens de transport propres permettant de livrer la marchandise dans un lieu (terminal de transports, port, aéroport) dans son propre pays, normalement près de ses installations.

- Ventes dans une zone intracommunautaire (par exemple l'UE) dans laquelle il existe un régime de libre circulation des marchandises et où il ne faut donc pas effectuer de dédouanement.

- Des ventes à des pays de l'UE, mais dans lesquelles la marchandise a pour destination un pays extracommunautaire et dans lesquelles il est donc préférable que le vendeur effectue le dédouanement d'exportation afin qu'à des fins fiscales, il dispose des documents justifiant la sortie de la marchandise du territoire communautaire.

Enfin, FCA est un Incoterm très flexible de plus en plus utilisé et il est possible qu'il remplace EXW dans la plupart des opérations de commerce extérieur dans lesquelles le vendeur livre la marchandise dans son propre pays et qu'il ne gère pas le transport international.

VARIANTES DE FCA

Bien que peu habituelle, il existe une version de cet Incoterm connue sous le nom de FCA *discharged* (déchargée) dans laquelle la marchandise est livrée déchargée au transporteur principal au lieu de livraison convenu (terminal, port, aéroport). La transmission du risque se produit une fois que la marchandise a été déchargée et qu'elle est préparée pour être livrée au transporteur principal. Cependant, les règles Incoterms 2020 conseillent qu'en cas d'utiliser une variante l'on spécifie clairement dans le contrat de vente comment sont distribués entre les parties les coûts et les risques auxquels fait référence la variante.

CLÉS POUR UTILISER FCA

Type de transport	Tout type de transport (terrestre, aérien, maritime), y compris le transport multimodal (conteneurs).
Lieu de livraison	a) Les installations propres au vendeur (usine ou entrepôt). b) Un lieu (terminal de transports, port, aéroport) dans le pays du vendeur.
Situation de la marchandise (chargement/déchargement)	a) Chargement dans le premier moyen de transport (généralement un camion). b) Préparée pour le déchargement
Document de livraison	a) Bordereau de collecte du transporteur qui a été envoyé par l'acheteur aux installations du vendeur ou, dans le cas du transport multimodal, un certificat FIATA FCR émis par les transitaires b) bordereau de livraison de la marchandise du transporteur engagé par le vendeur au transporteur international ou transitaire engagé par l'acheteur.
Type de charge	Tout type de charge (générale, complète et groupement).
Souscription du transport principal	Acheteur.
Souscription de l'assurance transport	Il n'existe pas d'obligation pour les parties. Cependant, il est conseillé à l'acheteur de la souscrire car il assume le risque du transport principal.
Transmission des risques du transport	a) Une fois que la marchandise a été chargée dans le premier moyen de transport (généralement un camion). b) Avant que la marchandise ne soit déchargée du premier moyen de transport pour être livrée au transporteur désigné par l'acheteur.
Dédouanement d'exportation	Vendeur.
Dédouanement de transit et d'importation	Acheteur.
Moyens de paiement à utiliser	Aussi bien des moyens de paiement simples (virement, ordre de paiement, chèque, etc.) que documentaires (crédit documentaire et lettre de crédit).

MODÉLES DE CONTRATS INTERNATIONAUX

CONTRATS INTERNATIONAUX EN FRANÇAIS

- Contrat de Vente Internationale
- Contrat de Distribution Internationale
- Contrat d´Agent Commercial International
- Contrat de Représentation Commerciale Internationale
- Contrat de Commission sur Vente Internationale
- Contrat de Joint Venture Internationale
- Contrat de Franchise Internationale
- Contrat International de Services
- Contrat International d´Approvisionnement
- Contrat International de Fabrication
- Contrat d'Intermédiation Commercial Internationale
- Contrat International de Confidentialité
- Contrat d'Expatriation
- Protocole d´Accord pour Distribution Internationale
- Protocole d´Accord pour Joint Venture Internationale

- **Pack Tous les Contrats en Français**

CONTRATS INTERNATIONAUX EN ANGLAIS

- International Sale Contract
- International Distribution Contract
- International Commercial Agency Contract
- International Sales Representative Agreement
- International Sales Commission Agreement
- International Joint Venture Contract
- International Franchise Contract
- International Services Contract
- International Supply Contract
- International Manufacturing Contract
- Intermediary Contract for Trade Operations
- International Confidentiality Agreement
- Expatriate Contract of Employment
- Memorandum Understanding International Distribution
- Memorandum of Understanding for Joint Venture

- **Pack All Contracts in English**

CONTRATS INTERNATIONAUX EN ESPAGNOL

- Contrato de Compraventa Internacional
- Contrato de Distribución Internacional
- Contrato de Agencia Comercial Internacional
- Contrato de Representación Comercial Internacional
- Contrato de Comisión Mercantil Internacional
- Contrato de Joint Venture Internacional
- Contrato de Franquicia Internacional
- Contrato Internacional de Servicios
- Contrato Internacional de Suministro
- Contrato Internacional de Fabricación
- Contrato de Intermediación Comercial Internacional
- Contrato Internacional de Confidencialidad
- Contrato para Expatriado
- Memorándum Entendimiento Distribución Internacional
- Memorándum de Entendimiento para Joint Venture

- **Pack Todos los Contratos en Español**

CONTRATS INTERNATIONAUX EN ALLEMAND

- Internationaler Kaufvertrag
- Internationaler Vertriebsvertrag
- Internationaler Handelsvertretervertrag
- Internationaler Vertretungsvertrag
- Internationaler Provisionsvertag
- Internationaler Joint-Venture-Vertrag
- Internationaler Franchisevertrag
- Internationaler Dienstleistungsvertrag
- Internationaler Liefervertrag
- Internationaler Herstellungsvertrag
- Internationaler Vermittlungsvertrag
- Internationaler Geheimhaltungsvereinbarung
- Entsendungsvertrag
- Absichtserklärung Internationaler Vertriebsvertrag
- Absichtserklärung Joint-Venture-Vertrag

- **Pack Alle Verträge in Deutsch**

Acheter online
www.globalnegotiator.com/fr
info@globalnegotiator.com

GLOBALNEGOTIATOR
International Documents

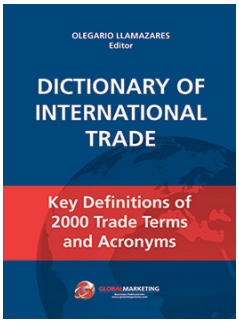
www.globalnegotiator.com/fr/contrats-internationaux

DOCUMENTS DE TRANSPORT ET DE COMMERCE INTERNATIONAL

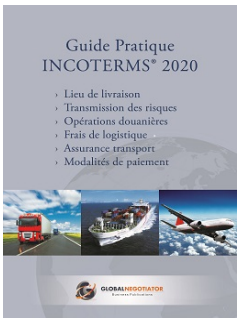
LES MODÈLES DES PRINCIPAUX DOCUMENTS DE TRANSPORT ET DE COMMERCE INTERNATIONAL PRÊTS À L'UTILISATION, COMPRENANT DES EXPLICATIONS SUR LEUR FINALITÉ, DES INSTRUCTIONS POUR LES REMPLIR ET DES CONSEILS PRATIQUES

- Facture Proforma Export
- Facture Commerciale Export
- Liste de Colisage
- Bordereau de Livraison
- Commande d´Achat Internationale
- Conditions Générales de Vente
- Lettre de Voiture CMR
- Connaissement Maritime BL
- Lettre de Transport Aérien LTA
- Connaissement FIATA FBL
- Carnet ATA
- Lettre de Crédit Irrévocable L/C
- Certificat d´Assurance de Transport
- Certificat d´Origine
- Certificat d´Origine Formule A
- Certificat d´Inspection
- Certificat d´Analyse
- Certificat Phytosanitaire
- Certificat Kasher
- Certificat Halal

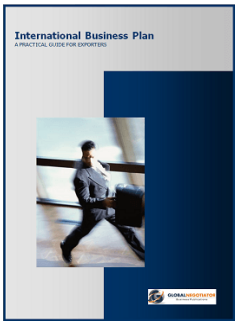
Pack Tous les Documents



Dictionary of International Trade



Guide Pratique INCOTERMS 2020



International Business Plan

GLOBALNEGOTIATOR
Business Publications